

ipsum Vasallum, vel eius antecessores vn-
quã Inuestiturã accepisse, & hoc vel per
instrumentum publicè confectum, vel
per pares curtis Vasallus poterit proba-
re: Dominus ad restitutionẽ Feudi tene-
bitur, alioquin Dominus sacramentum
subire cogetur, istum qui est in causa, vel
eius antecessores à se, vel à suis antecesso-
ribus, nunquã hoc Feudum tenuisse,
vel Inuestiturã accepisse, quo facto Do-
minus absoluendus erit.

*Ait, Negotium tale est. Hoc caput responsu-
m quoddam Obert. Ortenfij, & Gerardi Capa-
gistæ, apud Mediolanenses de iure respondentium
quo tempore hi libri compositi fuere, continet. Ex
quo intelligimus Dominum ob euictionem Bene-
ficij teneri, licet donator non alligetur, nisi nomi-
natim promiserit. a Hic enim omninò donat, al. 2. C. De
ille non æquẽ, sed fidelitatem, officium, & iura do-
minica excipit. Cambium vocat Ortenfius hoc lo-
co, quod Franci recompense appellant, vt alibi
supra: b Ait, Tempore rei iudicatæ. Idem tempus
in bonæ fidei iudicijs, iure communi spectatur, &
in arbitrarijs, non in strictis iudicijs. Nummos in
Feudum dando ita accipe, vt nummis à Domino
datis Beneficium comparetur, quod ab eodẽ Domi-
no, pro Beneficio euictò, teneat Beneficiarius.*

euict.

b Titu. 4.

lib. 1.

cl. 3. ff.

Comm. 1.

penult.

De triti.